



Federazione dei Comuni
del Camposampierese

Comando Polizia Locale
Piazza Castello 35
Camposampiero
35012 (Padova)

T +39 049 9315660
F +39 049 9315661
E polizia.locale@fcc.veneto.it
W fcc.veneto.it

Prot. n.

Camposampiero 19 aprile 2023

OGGETTO: Richiesta parere sulla corretta interpretazione dell'attuale normativa di settore sull'utilizzo dei dispositivi di controllo del traffico finalizzato all'accertamento delle violazioni per eccesso di velocità. Dispositivi fissi gestiti in modalità presidiata dall'operatore di polizia con contestazione immediata della violazione e non da remoto. Assenza necessità di decreto prefettizio.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale
Alla c.a. Dott. Giandomenico Protospataro
Pec: dipps012.0100@pecps.interno.it

e.p.c.

Al Dirigente Sezione Polizia Stradale di Padova
Dott. Gianfranco Martorano
Pec: sezpolda@pecps.poliziadistato.it

Questo ente ha da tempo installato, su alcune strade extraurbane secondarie sia al di fuori che all'interno del centro abitato (art. 2, comma 2 lett. C – D – E - F del C.d.S.), alcuni dispositivi fissi per il controllo del traffico finalizzato all'accertamento delle violazioni per eccesso di velocità, effettuato esclusivamente in modalità presidiata attraverso la presenza sul posto degli operatori di polizia locale.

Nella sostanza, dette apparecchiature, trovandosi nella piena disponibilità e gestione degli operatori di polizia locale, nel rispetto delle norme che impongono un'adeguata informazione all'utenza attraverso la prescritta segnaletica stradale, vengono presidiati e attivati sul posto direttamente da quest'ultimi mediante l'utilizzo di dispositivi mobili (tablet), provvedendo di seguito a contestare immediatamente le violazioni accertate per gli eccessi di velocità, salvi i casi previsti dall'art. 201, comma 1 bis lett. a) ed e) C.d.S.,

Considerato che per le modalità di utilizzo in forma presidiata dei sopracitati dispositivi, a giudizio di questo Comando non è necessaria la preventiva ricognizione e successiva autorizzazione del Prefetto diversamente da quanto previsto per gli accertamenti eseguiti mediante dispositivi fissi con attività di controllo da remoto senza la presenza dell'organo di polizia, si chiede a codesto Servizio il proprio parere a conferma della correttezza di detta interpretazione, alla luce delle attuali norme disciplinanti la materia (rif. D.L. 20.06.2002, n. 121, convertito con modificazioni, dalla Legge 01.08.2002, n. 168 in combinato disposto con la Direttiva Ministero dell'Interno dal 21.07.2017 prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 c.d. Decreto Minniti).

Distinti saluti.

Il Comandante
Antonio Paolucci
(documento firmato digitalmente)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Utilizzo dei dispositivi di controllo del traffico finalizzati all'accertamento delle violazioni per eccesso di velocità.

AL COMANDO POLIZIA LOCALE
CAMPOSAMPIERO

PADOVA

e, per conoscenza

AL COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE
PER IL VENETO

PADOVA

Si fa riferimento alla nota inerente all'argomento in oggetto, con la quale è stato chiesto un parere in merito all'impiego dei dispositivi di tipo fisso per il rilevamento della velocità dei veicoli, con particolare riferimento alle modalità di contestazione delle relative violazioni.

Preliminarmente, è opportuno precisare che, in tema di violazione dei limiti di velocità di cui all'art. 142 cds, il principio della contestazione immediata può essere derogato in presenza di una delle condizioni indicate nell'art. 201, comma 1-bis, lett. e) ed f).

La lettera e) presuppone l'impiego di appositi apparecchi di rilevamento che, oltre ad essere gestiti dagli organi di polizia stradale, hanno la peculiarità di consentire la determinazione dell'illecito in un tempo successivo al transito¹.

Il rilevamento della velocità in presenza di tali condizioni legittima la contestazione differita della violazione su tutti i tipi di strada a prescindere dalla sussistenza di un provvedimento prefettizio, a condizione che vengano motivate le ragioni che non hanno consentito la contestazione immediata. È irrilevante che i dispositivi siano utilizzati in postazioni mobili o fisse.

¹ Perché il veicolo è a distanza dal posto di accertamento o non può essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO**

Servizio Polizia Stradale

La lettera f) richiama, invece, le disposizioni dell'art. 4 del decreto-legge n. 121/2002 che prevede l'utilizzo di dispositivi omologati per il rilevamento a distanza delle violazioni su tutte le strade, imponendo, a tal fine, un apposito decreto del prefetto quale presupposto per l'impiego degli stessi con contestazione differita sulle strade diverse dalle autostrade e dalle extraurbane principali.

Ciò premesso, con specifico riferimento al caso oggetto del quesito, si ritiene che l'impiego di dispositivi di rilevamento della velocità con contestazione immediata della violazione sia sempre consentito su tutte le strade su cui sia tecnicamente possibile fermare il veicolo, anche se le stesse non sono nell'elenco di quelle individuate con decreto del prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 121/2002. In tale ambito, la contestazione dell'illecito potrà essere effettuata in un momento successivo all'accertamento, esclusivamente, in presenza delle condizioni di cui all'art. 201, comma 1-bis, lett. e), cds.

In ogni caso, l'attività di controllo non può sottrarsi alla pianificazione e al coordinamento che vengono svolte in sede di Conferenza provinciale permanente, per garantire l'impiego razionale di tutte le risorse di contrasto disponibili sul territorio ed evitare impresenziamenti o sovrapposizioni.

Si precisa, infine, che l'impiego dei dispositivi in postazioni fisse potrebbe far emergere la necessità di acquisire il parere dell'ente proprietario della strada laddove, trattandosi di installazione permanente, la stessa insista sulla sede stradale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Mastrapasqua